

1001733-32.2022.8.26.0157

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Direitos da Personalidade

Magistrado: Luciana Mezzalira Mendonça de Barros

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... contra o autor, acusado da prática de tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência de provas que, por si só, não caracteriza erro judiciário - Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados - Direito à indenização não caracterizado - Não provimento do recurso." - (TJSP; Apelação Cível 1000165-32.2019.8.26.0659; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão - Foro de Cubatão

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão - SP - cep 11500-000

1001733-32.2022.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001733-32.2022.8.26.0157

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Direitos da Personalidade

Requerente:

Fabio Alexandre Ramos Silva

Requerido:

Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Mezzalira Mendonça de Barros

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por Fabio Alexandre Ramos Silva em face do Estado de São Paulo.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, de aplicação subsidiária a este procedimento, consoante art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse processual, passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, inciso I, do CPC, por não haver mais provas a serem produzidas (pp. 137 e 139).

E, no mérito, o pedido é improcedente.

Com efeito, a busca estatal pela proteção coletiva frente a práticas delituosas legitima a concessão pelo ordenamento vigente à autoridade policial, à luz do princípio do "in dubio pro societate" e segundo as impressões inicialmente exurgidas dos fatos relatados, da prerrogativa de prender em flagrante a pessoa tida inicialmente como suspeita da prática delitiva, independentemente do posterior esclarecimento fático por distinto viés.

Na hipótese presente, é bem de ver que a prisão em flagrante estribou-se nos depoimentos prestados pelos agentes da força pública que realizaram a prisão em flagrante (fls. 33).

Não bastasse, o Autor fora apresentado ao Plantão Judiciário competente e sua prisão em flagrante (pp. 20/22) fora convertida em custódia preventiva, conforme se extrai às fls. 114/123 dos autos do processo criminal sob o nº 1501388-70.2021.8.26.0536 (consoante mencionado à pág. 44 do presente feito), daí a impossibilidade de se considerar teratológica ou abusiva, para fins de responsabilização civil do Estado, a prisão em estado de flagrância que se vê posteriormente mantida na via judicial e, ao fim e ao cabo, corroborada por ocasião do recebimento da correspondente peça incoativa.

Destarte, a par dos transtornos que o recolhimento ao cárcere causou ao Autor, não se divisa ilícito ou nexos causal quando não comprovado qualquer ilegalidade, excesso ou abuso de autoridade, no tocante à prisão em flagrante e à decisão que a converteu em prisão preventiva, de modo que ausentes os requisitos necessários à responsabilização do Estado, mesmo diante da notícia de posterior revogação do recolhimento preventivo (pp. 44/45, ratificada às pp. 59/60), bem como o decreto absolutório exarado com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (pp. 63/74).

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Autor que, denunciado por furto e extorsão, ficou preso durante 3 meses e 25 dias, tendo sido absolvido por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Sentença de improcedência do pedido. Prisão cautelar necessária, no início da persecução penal, com esteio nos artigos 310, II, 312 e 313, do CPP, diante da existência de indícios de autoria e prova da ocorrência do crime. Decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva bem fundamentada e proferida em regular audiência de custódia. Posterior absolvição do réu após a instrução que não gera direito à indenização. A prisão indevida não se confunde com a que se mostrou necessária em certo momento da persecução penal. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento, situação não observada na espécie. Processo crime que tramitou em prazo razoável, sem excesso. Responsabilidade civil do Estado não caracterizada. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPP). Recurso não provido." - (TJSP; Apelação Cível 1000076-23.2020.8.26.0352; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/11/2022; Data de Registro: 29/11/2022)

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Danos morais - Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, a despeito de manifestação do Ministério Público favorável à concessão da liberdade provisória - Parecer ministerial de caráter meramente opinativo, que não vincula a atuação do julgador, fundada no princípio do livre convencimento motivado - Precedentes - Autor posteriormente absolvido em sentença - Ausência de ilegalidade - Ausência de revisão nonagesimal da permanência dos requisitos justificativos da prisão preventiva não verificada no caso - Decretação da prisão preventiva e manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentadas e decididas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Posterior absolvição que não invalida os atos até então praticados, devidamente fundamentados - Erro judicial, abuso de autoridade ou ilegalidade não vislumbrados - Dever de indenizar

não reconhecido - Sentença de improcedência mantida - Recurso de apelação não provido." - (TJSP; Apelação Cível 1014529-76.2022.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2022; Data de Registro: 23/11/2022).

"APELAÇÃO - Ação condenatória - Responsabilidade civil do Estado - Indenização por danos morais - Improcedência - Pretensão de inversão do julgamento - Impossibilidade - Prisão em flagrante e instauração de ação penal contra o autor, acusado da prática de tráfico de drogas - Absolvição por insuficiência de provas que, por si só, não caracteriza erro judiciário - Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados - Direito à indenização não caracterizado - Não provimento do recurso." - (TJSP; Apelação Cível 1000165-32.2019.8.26.0659; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de Vinhedo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/10/2022; Data de Registro: 03/10/2022)

"APELAÇÃO - Ação de Indenização - Autor que teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, e foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06 - Posterior condenação - Alegação de prisão arbitrária e ilegal, ante a absolvição em segundo grau de jurisdição - Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes do referido encarceramento - Ausente, contudo, quadro de teratologia, ilegalidade ou abuso na lavratura do auto de prisão em flagrante, no decreto de prisão preventiva, na persecução criminal e recolhimento provisório, todos caracterizados em poder-dever do Estado, inexistente conduta ilícita para fins indenizatórios - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. Constitui-se a persecução criminal e as prisões cautelares fundamentadas, razoáveis e dentro do devido processo legal, poder-dever do Estado, pois plenamente vinculada à satisfação dos interesses públicos. E, ante o exercício regular de direito - não demonstrada teratologia, ilegalidade ou abuso por parte dos agentes públicos - , inexistente dever de indenizar." - (TJSP; Apelação Cível 1004527-17.2021.8.26.0624; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/05/2022; Data de Registro: 05/05/2022)

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Absolvição por falta de provas - Sentença de Improcedência - Recurso da Parte Requerente - Atuação regular das autoridades policial e judicial - Posterior absolvição que não tem o condão de tornar ilegal a prisão - Ilícitude no ato judicial não observada - Dano Moral não configurado - Sentença mantida por seus próprios fundamentos - Negado provimento ao recurso." - (TJSP; Recurso Inominado Cível 1023932-96.2020.8.26.0196; Relator (a): Varner Hugo Albernaz ; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

"RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. Prisão em flagrante. Na sequência, ação penal com sentença de absolvição. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva na hipótese. Interpretação restritiva do "erro judiciário" que enseja indenização. Ausência de excesso ou ilegalidade. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido." - (TJSP; Apelação Cível 1001188-28.2019.8.26.0169; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)

"APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -- Suposto cometimento de roubo - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Manutenção da prisão preventiva por 1 mês - Absolvição pela 3ª Vara criminal da Capital por insuficiência de provas - Pretensão autoral de condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais - Descabimento - Inexistência de irregularidade na prisão cautelar, que foi executada na presença dos pressupostos

legais autorizadores - (...) - Hipótese de prisão em flagrante prevista no art. 302, IV, do CPP - Persecução penal legitimamente procedida, fundada em atos devidamente fundamentados e realizados nos estritos limites legais - Responsabilidade civil do Estado - Inocorrência - Absolvição não torna ilegal ou ilícita a conduta do Estado, que permite que haja prisão e persecução penal nos casos estipulados em lei - Precedentes - Não comprovação de erro judiciário ou a atuação com dolo ou fraude dos agentes públicos - Constrangimento ilegal não caracterizado - Honorários recursais fixados - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido." - (TJSP; Apelação Cível 1003457-77.2016.8.26.0223; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020)

Tem-se, assim, que a parte autora não se desincumbiu a contento de comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, de sorte que a improcedência do pedido inaugural é mesmo medida de rigor.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação nas verbas de sucumbência (art. 55, Lei nº 9.099/95).

O prazo para eventual interposição de RECURSO é de até 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença, o qual deverá ser apresentado por Advogado, sendo que a parte não beneficiária da Justiça Gratuita deverá, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção e independentemente de intimação, efetuar o preparo e comprova-lo nos autos, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (arts. 41, § 2º, e 42, caput e § 1º, todos da Lei nº 9.099/95).

O preparo deve corresponder à soma das seguintes parcelas, conforme artigo 4º, incisos I e II, §1º e §4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855/2015, c/c os artigos 42 e 54 da Lei nº 9.099/95 e artigo 698 das NSCGJSP:

- I) 1% sobre o valor da causa (custas iniciais) ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior); mais,
- II) 4% sobre o valor da causa ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior), caso não haja condenação. Caso haja condenação, esta parcela será desconsiderada e incidirá a parcela explicitada no item III;
- III) 4% sobre o valor da condenação ou o valor mínimo correspondente a 5 (cinco) UFESPs (o que for maior);
- IV) Porte de remessa e retorno dos autos quando houver despesas de transporte para tanto (processos físicos). Não há cobrança de despesas de porte de remessa e retorno quando se tratar de transmissão integralmente eletrônica de autos à superior instância. Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à Superior Instância, será cobrada taxa do porte de remessa e de retorno correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado.
- V) As despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de justiça, taxas das pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc.)

Apresentado recurso inominado e, se caso, respectivas contrarrazões, e tão logo cumpridas pelo Cartório as determinações contidas no art. 102 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (NSCGJSP), mormente a indicação obrigatória - na certidão respectiva - acerca da inclusão de mídia ou sua eventual inexistência, bem como, ainda, observadas as orientações descritas no Comunicado CG nº 1106/2016, remetam-se os autos à Superior Instância (E. Colégio

Recursal de Santos-SP), nos termos do art. 1.010, § 3º do CPC/2015 e com as nossas homenagens e cautelas de estilo.

Após o trânsito em julgado, expeça o Cartório o ato ordinatório previsto no art. 1.286, § 1º, das NSCGJSP. Se necessário, intime-se pessoalmente o(a) Demandante, inclusive acerca das observações abaixo elencadas.

No mais, aguarde-se por até 30 (trinta) dias o(a) Credor(a) dar início a eventual fase de cumprimento da sentença (se for a hipótese), oportunidade na qual deverá observar o contido na Parte Especial do CPC/2015, Livro I, Título II, Capítulos I a VI (conforme o caso), bem como o disposto nos arts. 1.285 e 1.286, "caput" e § 2º, incisos I a IV, todos das NSCGJSP.

Por fim, para se evitar a oposição de embargos declaratórios visando meramente ao prequestionamento, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente apreciadas, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, incapazes, aliás, de infirmar a conclusão adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

No silêncio (NSCGJSP, art. 1.286, § 6º), certificando-se, arquivem-se os autos depois de observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se as partes (a Fazenda Pública Estadual ora demandada, através do respectivo Portal Eletrônico). Cumpra-se.

Dispensado o registro (Provimento CGJ nº 27/2016).

Cubatão, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA